

GUÍA PARA CONTRUIR UNA S.A.S. EN COLOMBIA

Conoce los principales pasos para crear y formalizar tu empresa de manera organizada y segura.

ANTES DE *COMENZAR*

Constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) es una alternativa flexible para formalizar un negocio y desarrollar actividades comerciales en Colombia.

La S.A.S. puede ser constituida por una o más personas, naturales o jurídicas, y permite establecer una estructura empresarial de acuerdo con las necesidades de sus accionistas.

Esta guía resume los principales aspectos que debes tener en cuenta antes, durante y después de constituir tu empresa.

LO QUE NECESITAS

Importante: Los requisitos y obligaciones pueden variar según la actividad económica, características y situación particular de cada empresa. Esta guía es de carácter informativo y no reemplaza una asesoría legal, contable o tributaria profesional.



1. Accionistas

Una S.A.S. puede constituirse con una o más personas naturales o jurídicas.

Define quiénes serán los accionistas y la participación que tendrá cada uno dentro de la sociedad.



2. Nombre de la empresa

Elige una razón social y verifica previamente que el nombre esté disponible para su registro.

La denominación debe incluir "Sociedad por Acciones Simplificada" o las siglas "S.A.S.".



3. Domicilio

Define la ciudad donde tendrá su domicilio principal la sociedad e indica las sucursales o establecimientos que correspondan.



4. Actividad y objeto social

Define claramente las actividades que desarrollará la empresa.

El objeto social debe permitir identificar las actividades que realizará la sociedad y debe guardar coherencia con su operación.



5.Capital

Establece el capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad, así como la cantidad y valor de las acciones.

La S.A.S. no exige un monto mínimo general de capital para su constitución.



6.Administración

Define quién ejercerá la representación legal de la empresa y establece sus facultades de acuerdo con los estatutos.

También pueden establecerse suplentes u otros órganos de administración cuando corresponda.

PASO A PASO

Constituir una S.A.S. requiere organizar diferentes aspectos antes de iniciar operaciones. Estos son los principales pasos:



1. Define tu empresa

Determina quiénes serán los accionistas, qué actividad desarrollará la empresa, dónde estará ubicada y cómo se distribuirá el capital.



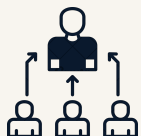
2. Verifica el nombre

Consulta la disponibilidad del nombre elegido antes de avanzar con la constitución y el registro de la sociedad.



3. Prepara el documento de constitución

Elabora el documento de constitución y los estatutos de la sociedad, incluyendo la información de los accionistas, domicilio, objeto social, capital y administración.



4. Define el representante legal

Establece quién representará legalmente a la sociedad y cuáles serán sus facultades.



5. Registra la sociedad

Presenta la documentación requerida ante la Cámara de Comercio correspondiente para realizar el registro de la sociedad.



6. Formaliza el RUT

Una vez constituida la sociedad, realiza los trámites correspondientes ante la DIAN para su inscripción y formalización en el Registro Único Tributario (RUT).



7. Organiza sus obligaciones

Identifica las responsabilidades tributarias y demás obligaciones que correspondan a la empresa de acuerdo con su actividad y situación particular.



8. Prepara su operación

Organiza la facturación, contabilidad, cuenta bancaria empresarial y demás procesos necesarios para iniciar operaciones de manera ordenada.

DESPUÉS DE CONSTITUIRLA

Crear la sociedad es solo el primer paso. Una vez registrada, hay varios aspectos que debes revisar para comenzar y mantener la operación de tu empresa de forma organizada.

- **RUT Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Verifica que el RUT de la empresa esté correctamente actualizado y que las responsabilidades tributarias correspondan a su actividad y situación.

- **FACTURACIÓN**

Determina si la empresa está obligada a facturar electrónicamente y realiza los procesos correspondientes cuando aplique.

- **CONTABILIDAD**

Organiza desde el inicio los registros contables y conserva los documentos que respalden las operaciones de la empresa.

- **FINANZAS EMPRESARIALES**

Mantén separadas las finanzas personales de las empresariales y lleva un control adecuado de los ingresos, gastos y recursos de la sociedad.

- **OBLIGACIONES SOCIETARIAS**

Conserva adecuadamente los documentos, actas y registros relacionados con la sociedad y sus accionistas.

- **BENEFICIARIOS FINALES**

Verifica si la empresa debe cumplir con las obligaciones relacionadas con el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).

- **REGISTRO MERCANTIL**

Recuerda renovar oportunamente la matrícula mercantil y mantener actualizada la información de la empresa.

REVISIÓN FINAL

Antes de iniciar operaciones, verifica:

- ☐ ¿Definí quiénes serán los accionistas?
- ☐ ¿Verifiqué la disponibilidad del nombre de la sociedad?
- ☐ ¿Definí el domicilio principal de la empresa?
- ☐ ¿Establecí las actividades que desarrollará?
- ☐ ¿Definí el capital autorizado, suscrito y pagado?
- ☐ ¿Definí quién será el representante legal?
- ☐ ¿Realicé el registro ante la Cámara de Comercio?
- ☐ ¿Formalicé el RUT de la sociedad?

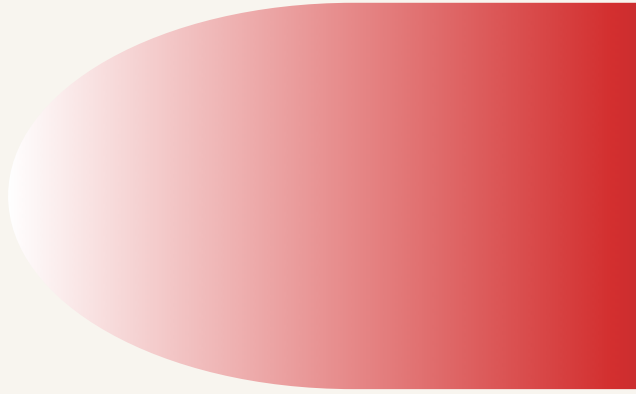
- ☐ ¿Identifiqué las responsabilidades tributarias correspondientes?
- ☐ ¿Verifiqué las obligaciones de facturación?
- ☐ ¿Organicé la contabilidad y los soportes de la empresa?
- ☐ ¿Separé las finanzas personales de las empresariales?
- ☐ ¿Verifiqué las obligaciones relacionadas con beneficiarios finales, cuando correspondan?
- ☐ ¿Tengo claros los próximos vencimientos y obligaciones de la empresa?

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Esta guía presenta una orientación general sobre algunos de los principales aspectos relacionados con la constitución y puesta en marcha de una S.A.S. en Colombia.

Los requisitos, trámites y obligaciones pueden variar según las características, actividad económica y situación particular de cada empresa.

Para consultar información oficial y actualizada, recomendamos verificar los requisitos y procedimientos vigentes ante la Cámara de Comercio correspondiente y la DIAN.



¿ DUDAS? **COMUNÍCATE** **CON NOSOTROS**

En ASEFICONT CH te acompañamos en la organización y formalización de tu empresa, brindándote orientación contable, financiera y tributaria para avanzar con mayor seguridad.

Contáctanos por medio de nuestros canales de atención:

 **324 5173069**  **321 8281316**  **contacto@aseficontch.com**